Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và tuân thủ hóa chất toàn diện 2026

Tài liệu đào tạo nội bộ và hướng dẫn thực thi nghiệp vụ Logistics, Khai báo Hải quan, An toàn Sản xuất và Kho bãi nhà máy

Phần 1 - Bản đồ pháp lý và cải cách cốt lõi năm 2026

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam, phòng tránh rủi ro ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình nhập khẩu, lưu trữ và sản xuất, doanh nghiệp cần nắm vững hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới nhất dưới đây.

1.1 Căn cứ pháp lý áp dụng

- **Luật Hóa chất số 69/2025/QH15**: Đạo luật khung cao nhất điều chỉnh toàn diện mọi hoạt động hóa chất tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày **01/01/2026**.
- **Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ**: Quy định việc cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; rút ngắn thời gian cấp phép xuống **05 ngày làm việc**; kéo dài thời hạn Giấy phép lên **05 năm** cho tự sản xuất và **06 tháng** cho thương mại.
- **Quyết định số 1040/QĐ-BCT ngày 02/05/2026 của Bộ Công Thương**: Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phân cấp thực thi theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP; chính thức phân cấp toàn bộ thẩm quyền cấp phép sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2 và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện về cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Công Thương tiếp nhận giải quyết).
- **Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 18/01/2026 của Bộ Công Thương**: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất; xác lập phân định ranh giới tiếp nhận và xử lý hồ sơ giữa Cấp Trung ương (Cục Hóa chất) và Cấp Địa phương (UBND cấp tỉnh / Sở Công Thương).
- **Nghị định 24/2026/NĐ-CP**: Quy định chi tiết danh mục chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất 2025 (Danh mục Hóa chất có điều kiện, Danh mục Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, Tiền chất công nghiệp và Hóa chất cấm), có hiệu lực từ **17/01/2026**.
- **Nghị định 28/2026/NĐ-CP**: Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó Phụ lục IV quy định danh mục 79 tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp và y tế.
- **Nghị định 25/2026/NĐ-CP**: Quy định chi tiết về phát triển ngành công nghiệp hóa chất cùng công tác an toàn, an ninh hóa chất, có hiệu lực từ **17/01/2026**.
- **Nghị định 26/2026/NĐ-CP**: Quy định chi tiết về quản lý hoạt động hóa chất và kiểm soát hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ **17/01/2026**.
- **Nghị định 146/2025/NĐ-CP**: Quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
- **Thông tư 01/2026/TT-BCT & Thông tư 26/2026/TT-BCT**: Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hóa chất và Nghị định 26/2026/NĐ-CP về biểu mẫu hành chính (Mẫu 07a, 07b, 07c, Mẫu 10a, Mẫu 13a/13b, Mẫu 18), hồ sơ cấp phép và thủ tục khai báo hóa chất.
- **Thông tư 02/2026/TT-BCT**: Hướng dẫn các biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định 25/2026/NĐ-CP về huấn luyện an toàn, an ninh hóa chất cùng công tác phòng ngừa sự cố, có hiệu lực từ **17/01/2026**.
- **Công văn số 813/HC-CNHC ngày 22/04/2026 của Cục Hóa chất**: Hướng dẫn nghiệp vụ về thời điểm thực hiện thủ tục công bố mục đích sử dụng (linh hoạt thực hiện sau khi thông quan, hoàn thành trước khi sử dụng 30 ngày) và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc thực tiễn khi làm thủ tục hải quan.
- **Công văn số 16292/CHQ-GSQL ngày 15/05/2026 của Cục Hải quan**: Hướng dẫn nghiệp vụ về khai báo thành phần hóa chất, quyền kiểm tra đối soát nồng độ để xét miễn trừ cấp phép và giải tỏa vướng mắc bí mật thương mại (khẳng định SDS, mã CAS, số UN không thuộc phạm vi bảo mật bí mật thương mại theo Khoản 2 Điều 26 Luật Hóa chất 2025).

Phân định thẩm quyền thủ tục hành chính theo Quyết định 87/QĐ-BCT và Quyết định 1040/QĐ-BCT

1. **Cấp Địa phương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh / Sở Công Thương trực tiếp tiếp nhận và giải quyết)**:
2. **Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 1** (Mã TTHC: `1.014700` - thời gian xử lý trong 05 ngày làm việc theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP).
3. **Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm** (Mã TTHC: `1.014707` - giải quyết trực tuyến cấp tỉnh).

4. **Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2** (tiền chất công nghiệp và hóa chất công nghiệp thông dụng, xử lý trong 05 ngày làm việc).
5. **Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2** (Mã TTHC: `1.014728`).
6. **Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2** (Mã TTHC: `1.014732`).
7. **Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2** (Mã TTHC: `1.014735`).
8. **Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng** (Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 theo Nghị định 33/2024/NĐ-CP và Nghị định 146/2025/NĐ-CP).
9. **Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện SẢN XUẤT hóa chất có điều kiện** (Mã TTHC: `1.014721` - yêu cầu nhân sự phụ trách có bằng Đại học trở lên ngành hóa chất).
10. **Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KINH DOANH hóa chất có điều kiện** (Mã TTHC: `1.014720` - yêu cầu nhân sự phụ trách có bằng Trung cấp trở lên ngành hóa học).
11. **Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH kết hợp** (Mã TTHC: `1.014714` - yêu cầu nhân sự phụ trách có bằng Đại học trở lên ngành hóa chất).
12. **Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8** (Mã TTHC: `1.013340`).
13. **Cấp Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất** và Giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ tồn trữ hóa chất cấp tỉnh.
14. **Cấp Trung ương (Cục Hóa chất - Bộ Công Thương)**:
15. Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cấm (Mã TTHC: `1.014704` - thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
16. Tiếp nhận hồ sơ Khai báo hóa chất nhập khẩu tự động 24/7 trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia (VNSW).
17. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ Đăng ký hóa chất mới (Mã TTHC: `1.014715`).
18. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án lớn thuộc thẩm quyền cấp Bộ (Mã TTHC: `1.003683`).
19. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc Bộ Công Thương quản lý.

1.2 Năm điểm cải cách đổi mới cốt lõi năm 2026

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý 5 điểm thay đổi mang tính bản lề định hình hoạt động tuân thủ hóa chất từ năm 2026:

1. **Quản lý theo vòng đời sản phẩm (Lifecycle Management)**: Giám sát chặt chẽ từ khâu thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng cho đến công đoạn thải bỏ cuối cùng.
2. **Áp dụng nguyên lý Hóa học xanh (Green Chemistry)**: Ưu tiên các quy trình công nghệ xanh, giảm thiểu phát thải độc hại và chủ động thay thế các chất nguy cơ cao bằng hóa chất thân thiện môi trường hơn.
3. **Quy hoạch khu công nghiệp chuyên ngành hóa chất**: Thiết lập mô hình KCN hóa chất tập trung, trong đó quy định diện tích đất dành riêng cho dự án hóa chất và hạ tầng lưu kho chuyên biệt phải đạt tối thiểu 60%.
4. **Đánh giá khoảng cách an toàn bắt buộc**: Đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc lập báo cáo khoảng cách an toàn từ địa điểm sản xuất, lưu kho hóa chất nguy hại đến khu dân cư và công trình công cộng xung quanh.
5. **Chuyển đổi số và số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia**: Bắt buộc tích hợp trực tuyến toàn bộ dữ liệu báo cáo, Biện pháp phòng ngừa sự cố, Đơn đề nghị cấp phép và Công bố mục đích sử dụng lên Cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành hóa chất (`chemicaldata.gov.vn`) và Cổng Dịch vụ công Quốc gia (`dichvucong.gov.vn`).

1.3 Bảng ma trận so sánh các hình thức quản lý trọng tâm

Tiêu chí so sánh	1. Khai báo nhập khẩu (NSW)	2. Công bố mục đích sử dụng	3. Giấy phép nhập khẩu đặc biệt
Mục đích quản lý	Báo cáo chủng loại và khối lượng nhập khẩu vào Việt Nam	Cam kết tự sử dụng an toàn trong sản xuất nội bộ nhà máy	Cấp phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và tiền chất
Căn cứ danh mục	Hóa chất có mã HS thuộc Chương 28 và Chương 29	Hóa chất Phụ lục II và III nhập khẩu để tự sử dụng	Hóa chất Phụ lục III Nghị định 24/2026/NĐ-CP (Nhóm 1, Nhóm 2, tiền chất)
Biểu mẫu thực hiện	Mẫu 13a (Hồ sơ) / Mẫu 13b (Bản xác nhận)	Mẫu số 18 (Phụ lục XVIII Thông tư 01/2026/TT-BCT)	Mẫu 07a (Đơn đề nghị) / Mẫu 07c (Giấy phép cấp tỉnh)
Thời hạn thực hiện	**Bắt buộc trước khi thông quan**	**Linh hoạt thời gian** (hoàn thành trước khi sử dụng 30 ngày)	**Bắt buộc trước khi thông quan**
Cơ quan giải quyết	Cục Hóa chất (Hệ thống tự động duyệt)	CSDL Quốc gia (`chemicaldata.gov.vn`)	**UBND cấp tỉnh / Sở Công Thương** tiếp nhận thẩm định
Nền tảng thực hiện	`vnsw.gov.vn` / `dichvucong.moit.gov.vn`	`chemicaldata.gov.vn` (CSDL Quốc gia)	`dichvucong.gov.vn` -> Phân hệ Sở Công Thương
Thời gian & Hiệu lực	Duyệt tự động tức thì / Từng lô hàng	Tự động ghi nhận CSDL phục vụ hậu kiểm	**05 ngày làm việc** / **05 năm** (sản xuất) hoặc **06 tháng** (thương mại)

Phần 2 - Quy trình thủ tục xuất nhập khẩu và cấp phép hoạt động hóa chất

2.1 Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia (NSW)

Căn cứ pháp lý và phạm vi áp dụng

- **Căn cứ pháp lý:** Khoản 1 Điều 25 Luật Hóa chất 2025, Điều 6 Nghị định 26/2026/NĐ-CP và Thông tư 01/2026/TT-BCT.
- **Phạm vi áp dụng:** Đa số các dòng hóa chất công nghiệp thông thường có mã HS thuộc Chương 28 và Chương 29 của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Trường hợp được miễn trừ thực hiện

- Tổng khối lượng hóa chất dưới 10 kg/hóa đơn.
- Hàng mẫu phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) dưới 1 kg/hóa đơn.
- Hóa chất đã được cấp Giấy phép nhập khẩu đặc biệt (Phụ lục III) hoặc Giấy phép sản xuất, nhập khẩu hóa chất cấm.
- Hỗn hợp chất ngoài Chương 28 và Chương 29 (sơn pha sẵn Chương 32, mực in đóng hộp, keo dán dùng ngay Chương 35, hóa mỹ phẩm...) dù thành phần bên trong có chứa hoạt chất thuộc Chương 28 hoặc Chương 29.

Danh mục hồ sơ chuẩn bị (Checklist)

- [ ] **Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice):** Bản gốc và bản dịch tiếng Việt có đóng dấu xác thực của doanh nghiệp (hoặc Giấy báo hàng về đối với hàng phi thương mại).
- [ ] **Phiếu an toàn hóa chất (SDS tiếng Việt):** Dịch sang tiếng Việt chuẩn GHS, gồm đủ 16 phần tiêu chuẩn theo Phụ lục I Thông tư 01/2026/TT-BCT.
- [ ] **Bản cam kết thành phần:** Đối với hỗn hợp chất phức tạp, có chữ ký và đóng dấu xác nhận tỷ lệ phần trăm các chất kèm mã số CAS từ nhà sản xuất.

Trình tự 3 bước thực hiện

- **Bước 1. Soạn và rà soát hồ sơ:** Đối chiếu tên thương mại và tên hóa chất trên Invoice với Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tiếng Việt để đảm bảo chuẩn xác từng ký tự.
- **Bước 2. Khai báo trực tuyến:** Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp tại `vnsw.gov.vn` hoặc `dichvucong.moit.gov.vn`, chọn mục *Bộ Công Thương -> Khai báo hóa chất*. Nhập đầy đủ thông số chất, khối lượng và tải lên file PDF Invoice cùng SDS tiếng Việt.

- **Bước 3. Nhận kết quả và làm thủ tục thông quan:** Nhấn gửi hồ sơ. Hệ thống tự động duyệt và trả về Bản xác nhận khai báo hóa chất (Mẫu 13b). In Bản xác nhận nộp cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thông quan hàng hóa.

2.2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện

Căn cứ pháp lý và quy tắc phân loại

- **Căn cứ pháp lý:** Điều 12 Luật Hóa chất 2025, Điều 9 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, Quyết định 87/QĐ-BCT và Thông tư 01/2026/TT-BCT.
- **Áp dụng đối với:** Hóa chất thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP phục vụ mục đích thương mại.

> **Quy tắc phân loại doanh nghiệp:**
> - **Trường hợp nhập khẩu tự sử dụng (không kinh doanh thương mại):** Doanh nghiệp **không cần** xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Thay vào đó, chỉ cần thực hiện thủ tục **Công bố mục đích sử dụng** (theo Mục 2.3).
> - **Trường hợp sản xuất, kinh doanh thương mại:** Bắt buộc phải được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trước khi triển khai hoạt động mua bán hoặc vận hành sản xuất.

Danh mục hồ sơ chuẩn bị (Checklist)

- [ ] **Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận:** Theo Mẫu 10a Phụ lục X ban hành kèm Thông tư 01/2026/TT-BCT.
- [ ] **Giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:** Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- [ ] **Bản thuyết minh cơ sở vật chất:** Bản thuyết minh chi tiết về từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất.
- [ ] **Bản vẽ mặt bằng tổng thể:** Bản vẽ mặt bằng nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm (tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500).
- [ ] **Hồ sơ an toàn PCCC:** Bản sao văn bản nghiệm thu PCCC hoặc Biên bản kiểm tra an toàn PCCC định kỳ của cơ quan Công an có thẩm quyền.
- [ ] **Hồ sơ môi trường:** Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM, Giấy phép môi trường hoặc văn bản xác nhận đăng ký môi trường.
- [ ] **Bằng cấp nhân sự phụ trách chuyên môn (theo từng hình thức cấp phép):**
- *Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KINH DOANH:* Bản sao bằng tốt nghiệp từ **TRUNG CẤP trở lên** ngành đào tạo về hóa học (Phụ lục III Nghị định 25/2026/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất.
- *Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện SẢN XUẤT:* Bản sao bằng tốt nghiệp từ **ĐẠI HỌC trở lên** chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động sản xuất.
- *Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH:* Bản sao bằng tốt nghiệp từ **ĐẠI HỌC trở lên** chuyên ngành hóa chất của người phụ trách kỹ thuật/an toàn (đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất cho cả hoạt động sản xuất).
- [ ] **Hồ sơ huấn luyện an toàn:** Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất của đội ngũ nhân sự liên quan.
- [ ] **Phiếu an toàn hóa chất (SDS):** Bản sao SDS tiếng Việt của tất cả các dòng hóa chất đề nghị cấp phép.

Trình tự 3 bước thực hiện

- **Bước 1. Nộp hồ sơ trực tuyến:** Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh/Thành phố đến Sở Công Thương nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- **Bước 2. Kiểm tra tính hợp lệ:** Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
- **Bước 3. Thẩm định thực tế và cấp phép:** Trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định nội dung, tiến hành kiểm tra điều kiện thực tế tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (nếu từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản).

2.3 Công bố mục đích sử dụng hóa chất

Căn cứ pháp lý và phạm vi áp dụng

- **Căn cứ pháp lý:** Khoản 2 Điều 25 Luật Hóa chất 2025, Điều 7 Nghị định 26/2026/NĐ-CP và Công văn số 813/HC-CNHC ngày 22/04/2026 của Cục Hóa chất.
- **Phạm vi áp dụng:** Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu hóa chất thuộc Phụ lục II và Phụ lục III để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nội bộ của chính cơ sở.

Trường hợp được miễn trừ thực hiện

- Nồng độ của hoạt chất thuộc Phụ lục II trong hỗn hợp dưới 0,1% về khối lượng.
- Sản phẩm hoàn chỉnh đóng gói tiêu dùng (như sơn thương mại, keo dán dùng ngay, mực in, hóa mỹ phẩm...).

Danh mục hồ sơ chuẩn bị (Checklist)

- [ ] **Bản công bố mục đích sử dụng hóa chất:** Theo Mẫu số 18 (Phụ lục XVIII ban hành kèm Thông tư 01/2026/TT-BCT) có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật.
- [ ] **Thuyết minh kỹ thuật:** Bản thuyết minh quy trình sử dụng hóa chất trong sản xuất và các biện pháp bảo đảm an toàn kho bãi tại nhà máy.

Trình tự 3 bước thực hiện

- **Bước 1. Soạn thảo hồ sơ:** Điền đầy đủ thông tin thực tế vào Mẫu số 18, nêu rõ mục đích sử dụng cụ thể của từng chất trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy.
- **Bước 2. Khai báo trên Cơ sở dữ liệu quốc gia:** Đăng nhập tài khoản tại Cổng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất quốc gia (`chemicaldata.gov.vn`).
- **Bước 3. Tải hồ sơ và cập nhật hệ thống:** Tạo hồ sơ công bố mới, tải lên bản quét màu Mẫu số 18 cùng bản thuyết minh kỹ thuật và nhấn gửi. Hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu phục vụ công tác hậu kiểm.

> **Điểm lưu ý đặc biệt theo Công văn số 813/HC-CNHC ngày 22/04/2026:**
> Thủ tục công bố mục đích tự sử dụng này **được chủ động về mặt thời gian**, hoàn toàn không bị ràng buộc phải hoàn thành trước khi thông quan hải quan. Doanh nghiệp được phép thông quan trước, sau đó hoàn thiện công bố sử dụng khi hàng đã được đưa về kho an toàn. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trước **30 ngày** tính từ thời điểm chính thức đưa hóa chất vào sử dụng.

2.4 Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và tiền chất

Căn cứ pháp lý và phân cấp thẩm quyền

- **Căn cứ pháp lý:** Điều 13 và Điều 14 Luật Hóa chất 2025, Điều 14 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, Nghị quyết 19/2026/NQ-CP, Quyết định 87/QĐ-BCT, Quyết định 1040/QĐ-BCT, Thông tư 01/2026/TT-BCT.
- **Phạm vi áp dụng:** Toàn bộ hóa chất thuộc Phụ lục III Nghị định 24/2026/NĐ-CP (bao gồm cả Nhóm 1, Nhóm 2, tiền chất công nghiệp và hóa chất Bảng).
- **Phân cấp toàn diện về địa phương theo Quyết định 1040/QĐ-BCT:**
- **Cấp Giấy phép XNK hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 1** (Mã TTHC: `1.014700`): Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến về **UBND cấp tỉnh / Sở Công Thương**.
- **Cấp Giấy phép XNK hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2** (Mã TTHC: `1.014713`): Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến về **UBND cấp tỉnh / Sở Công Thương**.
- **Hiệu lực Giấy phép (Mẫu số 07c):**
- **Thời hạn 05 năm:** Áp dụng cho nhập khẩu phục vụ mục đích **tự sản xuất nội bộ nhà máy** (không giới hạn số lần nhập khẩu trong hạn mức năm).
- **Thời hạn 06 tháng:** Áp dụng cho nhập khẩu phục vụ mục đích **kinh doanh thương mại** (được phép gia hạn 01 lần không quá 06 tháng).
- **Thời gian thẩm định:** Rút ngắn xuống còn **05 ngày làm việc** (theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP).

Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất nhập khẩu (Nghị quyết 19/2026/NQ-CP)

- **Miễn trừ theo hàm lượng thấp:** Chất thuộc Phụ lục III Nhóm 1 có hàm lượng $\le 1\%$ về khối lượng; chất thuộc Phụ lục III Nhóm 2 (tiền chất) có hàm lượng $\le 5\%$ về khối lượng; hóa chất cấm có nồng độ $< 0,1\%$ về khối lượng trong hỗn hợp.
- **Miễn trừ đối với sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh:** Chứa trong dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, phân bón, pin, ắc quy, xăng dầu, thiết bị y tế, thiết bị thí nghiệm, bình chữa cháy và hàng tiêu dùng gia dụng.
- **Miễn trừ đối với mẫu thử nghiệm siêu nhỏ:** Phục vụ công tác nghiên cứu, thí nghiệm với khối lượng $\le 10\text{ mg}$ cho mỗi lần xuất nhập khẩu.

- **Đặc quyền dành cho Doanh nghiệp chế xuất (EPE) và Xuất nhập khẩu tại chỗ:** Miễn hoàn toàn thủ tục xin Giấy phép đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ và các giao dịch mua bán hóa chất giữa doanh nghiệp chế xuất (EPE) với doanh nghiệp nội địa (theo Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết 19/2026/NQ-CP và Khoản 2 Điều 56 Luật Quản lý ngoại thương).

Danh mục hồ sơ xin Giấy phép xuất nhập khẩu (Checklist)

- [ ] **Đơn đề nghị cấp Giấy phép:** Theo Mẫu số 07a Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư 01/2026/TT-BCT và Thông tư 26/2026/TT-BCT.
- [ ] **Giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:** Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- [ ] **Hợp đồng / Đơn đặt hàng (PO) / Hóa đơn:** Hợp đồng mua bán ngoại thương, PO hoặc Commercial Invoice thể hiện rõ tên chất, mã CAS và khối lượng.
- [ ] **Phiếu an toàn hóa chất (SDS tiếng Việt):** Bản dịch tiếng Việt 16 phần chuẩn GHS có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.
- [ ] **Thuyết minh công nghệ và định mức tiêu hao:** Bản thuyết minh quy trình sản xuất và định mức sử dụng hóa chất (nếu nhập để tự sản xuất).
- [ ] **Hồ sơ phòng ngừa sự cố hóa chất:** Bản sao Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt/ban hành tại cơ sở.
- [ ] **Báo cáo tình hình xuất - nhập - tồn:** Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu và sử dụng thực tế của kỳ trước liền kề.
- [ ] *(Riêng đối với tiền chất công nghiệp)*: Kế hoạch theo dõi quản lý kho chi tiết và bản cam kết không sử dụng sai mục đích điều chế ma túy.

Trình tự 3 bước thực hiện

- **Bước 1. Kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến:** Doanh nghiệp truy cập Cổng DVC Quốc gia (`dichvucong.gov.vn`), chọn cơ quan giải quyết là Sở Công Thương tại địa phương. Đăng nhập bằng **Tài khoản định danh điện tử tổ chức (VNeID Mức 2)** (không cần cắm USB Token để đăng nhập), kê khai trực tuyến Mẫu 07a và tải lên 7 thành phần hồ sơ.
- **Bước 2. Thẩm định hồ sơ tại Sở Công Thương:** Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong thời hạn **05 ngày làm việc** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định và trình UBND cấp tỉnh ban hành hoặc thừa ủy quyền ký số cấp **Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Mẫu số 07c)**.
- **Bước 3. Nhận Giấy phép điện tử và Khai báo VNACCS:** Doanh nghiệp nhận Giấy phép điện tử ký số trên hệ thống. Lấy số Giấy phép (ví dụ: `268/GP-SCT-KSDb/2026`) nhập vào tiêu chí Giấy phép trên tờ khai hải quan điện tử để thông quan hàng hóa tại mọi cửa khẩu.

2.5 Thủ tục đối với hóa chất cấm

1. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cấm - Mã TTHC 1.014704

- **Căn cứ pháp lý:** Điều 12 Luật Hóa chất 2025, Điều 16 và Điều 17 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, Quyết định 1040/QĐ-BCT, Thông tư 01/2026/TT-BCT. Chỉ được phép sản xuất phục vụ mục đích đặc biệt như nghiên cứu khoa học, an ninh, quốc phòng hoặc y tế.
- **Cơ quan giải quyết:** Cấp Trung ương (Bộ Công Thương thẩm định, lập tờ trình báo cáo **Thủ tướng Chính phủ** phê duyệt trước khi cấp phép).
- **Hồ sơ gồm:** Mẫu 03a Phụ lục III, ĐKKD, Thuyết minh công nghệ, Bản vẽ mặt bằng, Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa sự cố, Bằng cấp nhân sự và Phương án kiểm soát thất thoát.

2. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm - Mã TTHC 1.014707

- **Căn cứ pháp lý:** Điều 12 Luật Hóa chất 2025, Điều 18 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, Nghị quyết 19/2026/NQ-CP, Quyết định 1040/QĐ-BCT và Thông tư 01/2026/TT-BCT. Giấy phép cấp theo từng chuyến hàng với thời hạn **06 tháng**.
- **Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh / Sở Công Thương** tiếp nhận giải quyết trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia (được phân cấp theo Quyết định 1040/QĐ-BCT).
- **Miễn trừ:** Hóa chất cấm có nồng độ **dưới 0,1% về khối lượng** trong hợp chất, hỗn hợp chất được miễn cấp Giấy phép (theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP).
- **Trình tự:** Nộp trực tuyến qua `dichvucong.gov.vn` gồm Mẫu 02a Phụ lục II, ĐKKD, Giấy phép sản xuất hoặc văn bản giao nhiệm vụ, Hợp đồng/Invoice, Phương án kiểm soát thất thoát và Báo cáo kỳ trước -> Sở Công Thương thẩm định và trình UBND cấp tỉnh ban hành Giấy phép trong thời hạn **05 ngày làm việc** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phần 3 - Quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản xuất và độc chất trong sản phẩm

3.1 Công bố hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm đầu ra

Căn cứ Điều 32 Luật Hóa chất 2025, Điều 30 Nghị định 26/2026/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư 01/2026/TT-BCT, các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chứa thành phần hóa chất nguy hiểm phải thực hiện công bố thông tin theo từng lô hàng sản xuất hoặc nhập khẩu.

3.2 Danh mục bắt buộc và yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm, công bố

1. Danh mục 10 hoạt chất công nghiệp bắt buộc công bố (Phụ lục XIX Thông tư 01/2026/TT-BCT)

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm chứa các hoạt chất sau đây bắt buộc phải thực hiện kiểm nghiệm và công bố:
1. **Acetone** (CAS `67-64-1`): Trong keo dán công nghiệp, chất tẩy nhờn bản mạch điện tử, hóa mỹ phẩm.
2. **Formaldehyde** (CAS `50-00-0`): Trong gỗ dán công nghiệp (MDF, HDF), keo dán dệt may, nhựa tổng hợp.
3. **Toluene** (CAS `108-88-3`): Trong mực in bao bì, dung môi pha sơn, chất kết dính da giày.
4. **Hydrochloric acid** (CAS `7647-01-0`): Trong chất tẩy gỉ kim loại, xử lý bề mặt xi mạ.
5. **Sulfuric acid** (CAS `7664-93-9`): Trong dung dịch điện dịch ắc quy, xử lý công nghiệp.
6. **Methanol** (CAS `67-56-1`): Trong cồn công nghiệp, dung môi hữu cơ.
7. **Xylene** (CAS `1330-20-7`): Trong sơn công nghiệp, chất phủ bóng bề mặt.
8. **Benzene** (CAS `71-43-2`): Hóa chất tổng hợp cao su, polyme đặc biệt.
9. **Trichloroethylene - TCE** (CAS `79-01-6`): Trong dung môi tẩy dầu mỡ kim loại chính xác.
10. **Tetrachloroethylene - PCE** (CAS `127-18-4`): Trong hóa chất giặt tẩy khô công nghiệp, phụ tùng cơ khí.

2. Năng lực phòng thử nghiệm và phương pháp kiểm nghiệm

- **Tiêu chuẩn phòng Lab:** Phải được thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm đạt chuẩn **ISO/IEC 17025** hoặc tổ chức thử nghiệm đáp ứng Nghị định 107/2016/NĐ-CP được Bộ Công Thương hoặc Bộ ngành chỉ định.
- **Phương pháp phân tích:** Sử dụng các phương pháp phân tích thiết bị hiện đại (GC-MS, HPLC, ICP-OES, UV-Vis, AAS) xác định rõ nồng độ (% khối lượng hoặc ppm/mg/kg), giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ).
- **Phiếu kết quả thử nghiệm (Test Report):** Phải thể hiện đầy đủ phương pháp thử, số hiệu lô hàng và có giá trị pháp lý đại diện cho lô hàng xuất xưởng hoặc nhập khẩu.

3. Phương thức hiển thị nhãn và khai báo CSDL Quốc gia

- **Khai báo trực tuyến:** Khai báo theo từng lô hàng trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành hóa chất (`chemicaldata.gov.vn`) gồm: Tên sản phẩm, Tên hoạt chất nguy hiểm, Mã CAS, Hàm lượng, Phân loại nguy hại GHS, Đính kèm file PDF Phiếu thử nghiệm.
- **Hiển thị thông tin minh bạch:** Thể hiện rõ tên và hàm lượng hoạt chất nguy hiểm trên nhãn hàng hóa (theo NĐ 43/2017/NĐ-CP và NĐ 111/2021/NĐ-CP) HOẶC niêm yết công khai trên website chính thức của doanh nghiệp (tích hợp in mã QR Code trên nhãn để truy xuất).

3.3 Quy trình kiểm soát 4 mục tiêu hóa chất nguy hiểm tại nhà máy

Theo Điều 31 Luật Hóa chất 2025 và Điều 29 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy trình thao tác chuẩn (SOP) nhằm kiểm soát chặt chẽ 4 mục tiêu:

1. **Giám sát nguyên liệu đầu vào:** Thiết lập bảng Cân bằng vật chất (Mass Balance), kiểm tra 100% COA, đối chiếu mã CAS, niêm phong bao bì và lưu kho đúng khu vực biệt lập trước khi đưa vào sản xuất.
2. **Giám sát phát thải sản xuất:** Hệ thống xử lý khí thải đạt **QCVN 19:2009/BTNMT**; trạm xử lý nước thải sản xuất đạt **QCVN 40:2011/BTNMT**; thu gom bùn thải và hóa chất tồn dư quản lý nghiêm ngặt theo quy chế Chất thải nguy hại (**Thông tư 02/2022/TT-BTNMT**).
3. **Kiểm soát thành phẩm đầu ra:** Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) về hàm lượng độc chất cho phép trong sản phẩm cuối; lấy mẫu kiểm nghiệm ngẫu nhiên trước khi ký duyệt xuất xưởng (QA/QC Release).
4. **Ngăn chặn triệt để thất thoát, rò rỉ:** Bố trí cảm biến cảnh báo rò rỉ khí độc/cháy nổ, hệ thống đê bao chống tràn (Containment dikes) và thực hiện quy trình kiểm kê đối chiếu số dư xuất - nhập - tồn định kỳ hàng ngày (Daily Mass Reconciliation).

Phần 4 - Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

4.1 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Cấp Bộ hoặc Tỉnh phê duyệt)

Căn cứ Điều 37 Luật Hóa chất 2025, Điều 33, 34, 35 Nghị định 25/2026/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 02/2026/TT-BCT, cơ sở tồn trữ hoạt chất nguy hiểm vượt ngưỡng bắt buộc phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4.2 Tiêu chí xác định ngưỡng, thời điểm trình duyệt và nghĩa vụ diễn tập

- **Ngưỡng bắt buộc lập Kế hoạch:**
- *Ngưỡng đơn lẻ:* Tồn trữ lớn nhất của 01 hóa chất thuộc Bảng a hoặc hỗn hợp Bảng b Phụ lục IV Nghị định 24/2026/NĐ-CP vượt ngưỡng quy định ($m_i \ge M_i$).
- *Ngưỡng cộng dồn:* Tổng tỷ lệ khối lượng tồn trữ trên ngưỡng của tất cả các hóa chất nguy hiểm lớn hơn hoặc bằng 1: $$\sum_{i=1}^{n} \frac{m_i}{M_i} \ge 1$$
- **Thời điểm trình thẩm định bắt buộc (Khoản 3 Điều 33 NĐ 25):** Đối với các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ thẩm định Kế hoạch **trước khi có kết luận thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)** hoặc thiết kế cơ sở. Dự án chỉ được phép chính thức đưa vào vận hành sau khi Kế hoạch đã được phê duyệt bằng Quyết định.
- **Phân định thẩm quyền phê duyệt:**
- *Bộ Công an:* Phê duyệt đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ.
- *Bộ Công Thương (Cục Hóa chất):* Phê duyệt các dự án, cơ sở quy mô lớn theo phân cấp quản lý dân sự.
- *UBND cấp tỉnh (Sở Công Thương thẩm định):* Phê duyệt các cơ sở hoạt động hóa chất thuộc thẩm quyền quản lý địa phương.
- **Quy trình diễn tập định kỳ và lưu trữ hồ sơ (Điều 5 TT 02):**
- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ tối thiểu **01 lần/năm** có sự phối hợp của lực lượng tại chỗ và lực lượng chức năng chuyên trách (Cảnh sát PCCC & CNCH, Y tế, BQL KCN).
- Lập đầy đủ kịch bản, biên bản diễn tập, đánh giá rút kinh nghiệm (CAPA) và cập nhật báo cáo, video/hình ảnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (`chemicaldata.gov.vn`).
- Toàn bộ hồ sơ diễn tập phải được **lưu trữ tại nhà máy tối thiểu 03 năm**.

4.3 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Doanh nghiệp tự ban hành)

- **Đối tượng áp dụng:** Cơ sở hoạt động hóa chất có khối lượng tồn trữ dưới ngưỡng lập Kế hoạch ($\sum \frac{m_i}{M_i} < 1$) HOẶC doanh nghiệp hoạt động **vận chuyển hóa chất nguy hiểm** trên đường bộ, đường thủy nội địa (theo Điều 38 Luật Hóa chất 2025, Điều 37 Nghị định 25/2026/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 02/2026/TT-BCT).
- **Mẫu biểu áp dụng:** Mẫu B (tại cơ sở) hoặc Mẫu D (trong vận chuyển) Phụ lục II Thông tư 02/2026/TT-BCT.

4.4 Trình tự ban hành, báo cáo và lưu trữ hồ sơ

1. **Doanh nghiệp tự ban hành:** Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại đơn vị và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật.
2. **Báo cáo cơ quan chuyên ngành & CSDL:** Gửi 01 bản chụp màu Biện pháp đến **Sở Công Thương địa phương** và hoàn thành việc tải dữ liệu lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (`chemicaldata.gov.vn`) trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày ký ban hành.
3. **Lưu trữ hồ sơ tại chỗ:** Doanh nghiệp lưu giữ bản gốc Biện pháp tại cơ sở hoặc trên phương tiện vận chuyển để sẵn sàng xuất trình khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Phần 5 - Yêu cầu về an toàn, an ninh và huấn luyện an toàn hóa chất tại cơ sở

5.1 Yêu cầu cơ sở vật chất, kỹ thuật và kiểm soát tràn đổ

Căn cứ Điều 33 Luật Hóa chất 2025, Điều 25 Nghị định 25/2026/NĐ-CP và **QCVN 05:2020/BCT**, cơ sở hoạt động hóa chất phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt:

- **Hạ tầng nhà xưởng và kho chứa:** Nền sàn kho chống thấm, chịu ăn mòn cơ hóa học (sơn phủ Epoxy chống hóa chất), sàn khu vực dung môi dễ cháy là loại không phát sinh tia lửa điện; hệ thống thông gió cưỡng bức chống nổ (Ex-d) đạt tần suất

trao đổi khí **10 - 12 lần/giờ**.

- **Hệ thống đê bao chống tràn (Secondary Containment):** Dung tích đê bao thứ cấp tối thiểu phải chứa được **110% dung tích bồn lớn nhất** hoặc **25% tổng dung tích các bồn chứa trong ô đê** (chọn giá trị lớn hơn); có rãnh dẫn về hố thu gom sự cố (Emergency Sump Pit) kèm van chặn khẩn cấp tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.
- **Thiết bị ứng cứu khẩn cấp:** Bố trí bồn rửa mắt và vòi tắm khẩn cấp đạt chuẩn **ANSI Z358.1** trong bán kính di chuyển **dưới 15 mét (thời gian tiếp cận < 10 giây)** từ vị trí thao tác hóa chất ăn mòn, độc hại; trang bị đầy đủ bộ Kit xử lý tràn đổ (Spill Kit), phao quây, vật liệu hấp thụ và trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) chuyên dụng.

5.2 Quản lý, súc rửa và khử nhiễm bao bì, téc chứa đã qua sử dụng

- **Khu vực bảo quản riêng:** Bao bì đã qua sử dụng phải được thu gom, phân loại và lưu giữ ở khu vực riêng biệt có mái che, cách ly tuyệt đối giữa các gốc hóa chất kỵ nhau (axit, bazơ, chất oxy hóa, dung môi).
- **Quy trình súc rửa, làm sạch (Decontamination SOP):** Bắt buộc phải thực hiện quy trình súc rửa 3 lần (Triple Rinsing) và kiểm tra triệt để (đo độ kín, đo nồng độ khí LEL < 10%) trước khi nạp loại hóa chất mới vào. Toàn bộ nước súc rửa hoặc dung môi thu gom phải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hoặc quản lý như **Chất thải nguy hại (CTNH)**.
- **Xử lý bao bì không tái sử dụng:** Dán nhãn CTNH (Mã CTNH: `18 01 01` theo TT 02/2022/TT-BTNMT) và chuyển giao cho đơn vị có Giấy phép xử lý CTNH hợp pháp; lưu giữ chứng từ CTNH tối thiểu 05 năm.

5.3 Yêu cầu chuyên môn đối với người phụ trách an toàn hóa chất

Theo Điều 27 Nghị định 25/2026/NĐ-CP và Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 26/2026/NĐ-CP, cơ sở hoạt động hóa chất bắt buộc phải bố trí nhân sự chịu trách nhiệm chuyên môn về kỹ thuật và an toàn hóa chất theo từng loại hình hoạt động:

1. **Đối với hoạt động KINH DOANH, tồn trữ, sử dụng hóa chất:** Người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất phải có trình độ từ **TRUNG CẤP trở lên** ngành đào tạo về hóa học (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 25/2026/NĐ-CP).
2. **Đối với hoạt động SẢN XUẤT hóa chất:** Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ chuyên trách phụ trách an toàn sản xuất hóa chất phải có trình độ từ **ĐẠI HỌC trở lên** chuyên ngành hóa chất.
3. **Đối với hoạt động SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH kết hợp:** Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật và an toàn phải có trình độ từ **ĐẠI HỌC trở lên** chuyên ngành hóa chất (đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất cho cả hoạt động sản xuất).
4. **Quyền hạn & Quyết định bổ nhiệm:** Phải có Quyết định bổ nhiệm chính thức bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật; nhân sự phụ trách an toàn có quyền đình chỉ công việc hoặc tạm dừng thao tác nguy hiểm khi phát hiện nguy cơ vi phạm an toàn nghiêm trọng.

5.4 Yêu cầu thiết lập khoảng cách an toàn

Căn cứ Điều 35 Luật Hóa chất 2025 và Điều 28 Nghị định 25/2026/NĐ-CP:
- Nghiêm cấm xây dựng mới cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm trong phạm vi khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu bảo tồn thiên nhiên và nguồn cấp nước sinh hoạt.
- Đối với các công trình hiện hữu chưa đáp ứng đủ khoảng cách an toàn trước thời điểm quy chuẩn có hiệu lực, doanh nghiệp phải phối hợp với Sở Công Thương và UBND cấp tỉnh xây dựng Đề án giải pháp kỹ thuật tăng cường an toàn (tường ngăn lửa, hệ thống dập hơi độc tự động, giảm định mức lưu trữ) hoặc thực hiện lộ trình di dời theo quy hoạch.

5.5 Quy trình huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ tại cơ sở

Căn cứ Điều 36 Luật Hóa chất 2025 cùng Điều 29, 30, 31 và 32 Nghị định 25/2026/NĐ-CP:

1. Chu kỳ & Phân nhóm đối tượng huấn luyện

- **Chu kỳ:** Định kỳ **02 năm một lần**. Huấn luyện lại khi thay đổi loại hóa chất, thay đổi công nghệ/vị trí việc làm hoặc sau 02 lần kiểm tra không đạt.
- **Phân nhóm đối tượng:**
- **Nhóm 1:** Người đứng đầu, cấp phó cơ sở, giám đốc nhà máy, quản đốc phân xưởng.
- **Nhóm 2:** Cán bộ chuyên trách an toàn (HSE/EHS), người giám sát an toàn, thủ kho hóa chất.
- **Nhóm 3:** Người lao động trực tiếp tiếp xúc, thao tác, pha chế, sang chiết hóa chất; nhân viên y tế cơ sở.

2. Tiêu chuẩn Người huấn luyện (Giảng viên)

- *Tự huấn luyện nội bộ:* Phải có bằng **Cử nhân/Kỹ sư ngành hóa học trở lên** (theo Phụ lục III NĐ 25) và có kinh nghiệm thực tế về an toàn hóa chất.
- *Thuê đơn vị dịch vụ ngoài:* Người huấn luyện bắt buộc phải có **Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất (hạng B trở lên)** theo quy định tại Thông tư 02/2026/TT-BCT.

3. Thời lượng, Kiểm tra và Quản lý hồ sơ

- **Thời lượng:** Lần đầu tối thiểu **08 giờ** (gồm cả kiểm tra); huấn luyện định kỳ hoặc lại tối thiểu **04 giờ**.
- **Đánh giá & Công nhận:** Học viên làm bài kiểm tra (tối đa 02 giờ), đạt từ điểm trung bình (50%) trở lên được doanh nghiệp ban hành Quyết định công nhận kết quả huấn luyện (kèm Giấy chứng nhận).
- **Lưu trữ hồ sơ:** Toàn bộ hồ sơ huấn luyện (giáo trình duyệt, danh sách ký tên, đề & bài thi chấm điểm, hồ sơ giảng viên, quyết định công nhận) phải được **lưu trữ tối thiểu 03 năm** tại cơ sở phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Phần 6 - Điều khoản chuyển tiếp và lộ trình tuân thủ

Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tiếp nhịp nhàng giữa quy định pháp luật cũ và khung khổ pháp lý mới năm 2026 mà không làm gián đoạn chuỗi cung ứng, Luật Hóa chất 2025 (Điều 48) và Nghị định 26/2026/NĐ-CP (Điều 30) đã quy định các mốc chuyển tiếp trọng yếu sau:

6.1 Hiệu lực của các giấy phép đã được cấp trước đó

- Các Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, hóa chất Bảng và hóa chất hạn chế đã cấp trước ngày 01/01/2026 tiếp tục được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trên Giấy phép.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện đã được cấp tiếp tục có giá trị pháp lý đến hết ngày **31/12/2027**.

6.2 Lộ trình áp dụng đối với danh mục hóa chất mới bổ sung

- Đối với các hoạt chất mới được bổ sung vào danh mục quản lý theo Nghị định 24/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp được **miễn xuất trình Giấy phép nhập khẩu cho đến hết ngày 31/12/2026**.
- Trong giai đoạn chuyển tiếp này, doanh nghiệp có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, kho bãi và hồ sơ năng lực để đáp ứng đầy đủ điều kiện trước ngày **31/12/2026**.

6.3 Cơ chế sử dụng giấy tờ thay thế khi làm thủ tục thông quan

- **Đối với Tiền chất công nghiệp:** Doanh nghiệp được phép sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hiện có để làm thủ tục thông quan thay cho Giấy phép xuất nhập khẩu mới đến hết ngày **31/12/2027**.
- **Đối với Hóa chất Bảng và chất hạn chế:** Được phép sử dụng Giấy phép sản xuất, kinh doanh hiện hành để thông quan cho đến khi Giấy phép đó hết hạn hiệu lực.

6.4 Mốc nghĩa vụ công bố bắt buộc (Ưu tiên khẩn cấp)

> **Hạn chót ưu tiên khẩn cấp trước ngày 01/03/2026:**
> Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành 2 nghĩa vụ báo cáo và số hóa dữ liệu sau:
> 1. Thực hiện Công bố chủng loại và mục đích sử dụng cụ thể trên Cổng Cơ sở dữ liệu quốc gia khi nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt về tự sử dụng tại nhà máy.
> 2. Thực hiện Công bố thông tin chi tiết về thành phần và hàm lượng hóa chất nguy hiểm hiện hữu trong toàn bộ các dòng sản phẩm, hàng hóa đầu ra tại cơ sở.
>
> *Lưu ý về hồ sơ sự cố:* Các Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt hoặc Biện pháp đã ban hành trước thời điểm Luật Hóa chất 2025 có hiệu lực vẫn được tiếp tục áp dụng mà không bắt buộc phải điều chỉnh lại ngay.

6.5 Bảng ma trận theo dõi lộ trình tuân thủ nghiệp vụ

Nhóm đối tượng quản lý	Thời hạn hiệu lực	Chứng từ thay thế được chấp nhận	Hành động trọng tâm của Doanh nghiệp
Giấy phép XNK chuyên biệt cũ	Đến khi hết hạn ghi trên Giấy phép	Bản gốc Giấy phép cũ	Theo dõi thời hạn, xin cấp mới trước khi hết hạn 30 ngày
GCN đủ điều kiện SX-KD (Phụ lục II)	Đến hết ngày **31/12/2027**	GCN đủ điều kiện đã cấp	Rà soát cơ sở vật chất, xin cấp lại theo mẫu mới trước Q4/2027
Hóa chất mới bổ sung theo NĐ 24	Đến hết ngày **31/12/2026**	**Miễn xuất trình Giấy phép NK**	Lấy SDS mới từ nhà sản xuất, hoàn thiện kho bãi trước hạn
Tiền chất công nghiệp thông quan	Đến hết ngày **31/12/2027**	**Dùng GCN đủ điều kiện hiện có**	Kẹp bản sao GCN vào bộ tờ khai để thông quan nhanh
Công bố CSDL Quốc gia	Trước ngày **01/03/2026**	Kê khai trực tuyến CSDL	Rà soát 10 hoạt chất Phụ lục XIX để công bố kịp thời
Hồ sơ sự cố (Kế hoạch / Biện pháp)	Hiệu lực liên tục	Giữ nguyên hồ sơ đã duyệt/ban hành	Tổ chức diễn tập định kỳ 1 lần/năm và cập nhật CSDL

Phần 7 - Bảng kiểm hành động nhanh và xử lý sự cố tại cửa khẩu

7.1 Quy trình 5 bước kiểm tra nhanh trước khi xếp hàng lên tàu (Pre-shipping SOP)

Nhằm triệt tiêu rủi ro bị dừng hàng tại cảng, cán bộ phụ trách xuất nhập khẩu và logistics cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra chéo 5 bước:

1. **Bước 1. Tra cứu mã CAS:** Nhập mã số CAS vào tệp dữ liệu tra cứu chuẩn để xác định chính xác danh mục quản lý của hoạt chất (thuộc Phụ lục II Hóa chất có điều kiện, Phụ lục III Hóa chất kiểm soát đặc biệt hay Tiền chất công nghiệp).
2. **Bước 2. Soát xét bản dịch Phiếu an toàn hóa chất (SDS):** Kiểm tra bản dịch SDS tiếng Việt chuẩn 16 phần GHS, đối chiếu 4 trường thông tin bắt buộc: *Tên thương mại, Tên hóa học/IUPAC, Mã số CAS và Nồng độ %* để đảm bảo khớp 100% giữa Invoice, Packing List, SDS và COA.
3. **Bước 3. Xin Giấy phép nhập khẩu trước khi xếp hàng lên tàu:** Nếu chất thuộc Phụ lục III (ngoại trừ các trường hợp giao dịch với doanh nghiệp EPE hoặc xuất nhập khẩu tại chỗ được miễn trừ theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP), bắt buộc phải có Giấy phép nhập khẩu điện tử được phê duyệt bởi Sở Công Thương / UBND cấp tỉnh trước khi cho hàng xếp lên tàu tại nước xuất khẩu.
4. **Bước 4. Kiểm tra khối lượng lô hàng:** Đối chiếu trọng lượng tịnh trên Invoice để xác định xem lô hàng có thuộc diện được miễn khai báo hóa chất dưới 10 kg hay không.
5. **Bước 5. Rà soát ngưỡng nồng độ đối với hỗn hợp chất:** Kiểm tra tỷ lệ phần trăm các thành phần trong hỗn hợp để xác định quyền miễn trừ giấy phép theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP (Phụ lục II dưới 0,1%, Phụ lục III Nhóm 1 từ 1% trở xuống, Nhóm 2 từ 5% trở xuống).

7.2 Bộ 6 kịch bản xử lý sự cố thực chiến tại cửa khẩu Hải quan

Tình huống 1. Hải quan nghi ngờ hỗn hợp có chứa chất kiểm soát đặc biệt hoặc tiền chất

- **Hiện tượng:** Hải quan dừng thông quan các mặt hàng dung môi pha sơn (HS 3814), keo dán (HS 3506), chất phủ (HS 3208) vì nghi ngờ chứa MEK, Toluene, Acetone vượt ngưỡng.
- **Cách xử lý:** Xuất trình ngay Phiếu kết quả phân tích (COA) hoặc Bản cam kết thành phần chính thức từ nhà sản xuất chứng minh nồng độ hoạt chất nằm dưới ngưỡng phải xin phép (Nhóm 1 $\le 1\%$, Nhóm 2 $\le 5\%$) theo quy định tại Điều 21 Nghị định 26/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 19/2026/NQ-CP. Trường hợp không thuộc diện miễn trừ, lập tức cung cấp mã số Giấy phép nhập khẩu điện tử cấp tỉnh.

Tình huống 2. Yêu cầu xuất trình Giấy phép đối với giao dịch EPE hoặc Xuất nhập khẩu tại chỗ

- **Hiện tượng:** Công chức Hải quan yêu cầu xuất trình Giấy phép nhập khẩu Phụ lục III cho lô hàng mua bán giữa Doanh nghiệp chế xuất (EPE) và doanh nghiệp nội địa hoặc tờ khai XNK tại chỗ.

- **Cách xử lý:** Trích dẫn quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP và Khoản 2 Điều 56 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng; đồng thời miễn hoàn toàn thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hoạt động mua bán hóa chất giữa doanh nghiệp chế xuất (EPE) với doanh nghiệp nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.

Tình huống 3. Lỗi khai báo trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia (NSW)

- **Hiện tượng:** Khai báo NSW bị hệ thống từ chối hoặc trả lỗi không tạo được Bản xác nhận (Mẫu 13b).
- **Cách xử lý:** Kiểm tra lại mã HS khai báo xem có đúng thuộc Chương 28 hoặc Chương 29 hay không (hàng ngoài Chương 28, 29 không phải khai báo). Đảm bảo mã số CAS được nhập chính xác định dạng có dấu gạch ngang phân tách (ví dụ: `7647-01-0`). Đảm bảo dung lượng file PDF bản dịch SDS đính kèm dưới 5MB. Sửa đổi lỗi nhập liệu và gửi lại hồ sơ.

Tình huống 4. Hải quan yêu cầu Bản công bố mục đích sử dụng trước khi giải phóng hàng

- **Hiện tượng:** Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu tự sử dụng phải xuất trình Bản công bố mục đích sử dụng trước khi cho thông quan.
- **Cách xử lý:** Viện dẫn Công văn số 813/HC-CNHC ngày 22/04/2026 của Cục Hóa chất: Khẳng định thủ tục công bố mục đích sử dụng trên Cổng `chemicaldata.gov.vn` được chủ động thời gian thực hiện sau khi hàng đã đưa về kho an toàn (thời hạn trước 30 ngày tính từ ngày bắt đầu đưa vào sử dụng thực tế), không phải điều kiện tiên quyết chặn thông quan tại cảng.

Tình huống 5. Lệch tên thương mại giữa Hóa đơn, Vận đơn, SDS và Nhãn hàng hóa khi kiểm hóa luồng Đỏ

- **Hiện tượng:** Kiểm hóa phát hiện tên trên nhãn thùng hàng có thêm ký hiệu phụ hoặc mã nội bộ khác với Invoice.
- **Cách xử lý:** Xuất trình Thư xác nhận đồng nhất sản phẩm (Product Equivalence Declaration) từ nhà sản xuất, nêu rõ tên thương mại trên Invoice và tên in trên nhãn bao bì là cùng một sản phẩm có chung công thức hóa học và mã số CAS; đồng thời dán nhãn phụ tiếng Việt đầy đủ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP.

Tình huống 6. Tranh chấp về bí mật thương mại khi Hải quan yêu cầu khai báo chi tiết thành phần

- **Hiện tượng:** Nhà cung cấp nước ngoài từ chối cung cấp nồng độ % hoặc mã số CAS của một số phụ gia vì lý do bảo mật công thức (Trade Secret), dẫn đến Hải quan tạm dừng thông quan vì không đủ cơ sở xác định điều kiện miễn trừ (ngưỡng 0,1%, 1%, 5%).
- **Cách xử lý:** Viện dẫn **Khoản 2 Điều 26 Luật Hóa chất 2025** và **Công văn số 16292/CHQ-GSQL ngày 15/05/2026 của Cục Hải quan**: Các thông tin trên Phiếu an toàn hóa chất (SDS/MSDS) gồm Mã CAS, Số UN, độ tinh khiết của hỗn hợp và mức độ nguy hại của phụ gia, tạp chất không thuộc phạm vi bảo mật bí mật thương mại. Yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bản dịch SDS chuẩn hoặc COA định danh rõ hoạt chất để Hải quan có cơ sở giải phóng hàng nhanh chóng, tránh việc phải trưng cầu giám định hoặc phân tích phân loại kéo dài thời gian.

7.3 Bảng căn cứ pháp lý viện dẫn nhanh tại hiện trường (Field Quick Reference)

Vấn đề vướng mắc tại Chi cục Hải quan	Căn cứ pháp lý viện dẫn trực tiếp	Tóm tắt nội dung giải trình
Miễn khai báo NSW (dưới 10kg, R&D < 1kg)	Khoản 7 Điều 6 Nghị định 26/2026/NĐ-CP	Xuất trình Invoice chứng minh khối lượng tịnh dưới ngưỡng quy định
Miễn khai báo NSW hỗn hợp ngoài Ch. 28, 29	Khoản 1 Điều 6 Nghị định 26/2026/NĐ-CP	Chứng minh mã HS hàng hóa thuộc Chương 32, 35, 38...
Miễn Giấy phép NK cho EPE & XNK tại chỗ	Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết 19/2026/NQ-CP & K2 Điều 56 Luật Ngoại thương	Áp dụng đặc quyền miễn cấp phép cho hàng EPE và XNK tại chỗ
Miễn Giấy phép theo hàm lượng thấp	Khoản 2, 3 Điều 1 Nghị quyết 19/2026/NQ-CP	Xuất trình COA chứng minh Nhóm 1 $\le 1\%$, Nhóm 2 $\le 5\%$
Bắt buộc công khai SDS, CAS (không phạm bí mật)	Khoản 2 Điều 26 Luật Hóa chất 2025 & CV 16292/CHQ-GSQL	Thông tin SDS, CAS, UN không thuộc bí mật thương mại bảo hộ
Miễn Giấy phép chất mới đến 31/12/2026	Khoản 9 Điều 30 Nghị định 26/2026/NĐ-CP	Áp dụng điều khoản chuyển tiếp miễn xuất trình Giấy phép chất mới
Dùng GCN đủ điều kiện thay Giấy phép tiền chất	Khoản 2 Điều 30 Nghị định 26/2026/NĐ-CP	Xuất trình GCN đủ điều kiện còn hiệu lực để thông quan tiền chất
Thời điểm công bố mục đích sử dụng (sau thông quan)	Công văn số 813/HC-CNHC ngày 22/04/2026	Giải phóng hàng về kho trước, hoàn thiện công bố CSDL trước 30 ngày dùng

---

Tài liệu lưu hành nội bộ. Vui lòng tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn và bảo hộ hóa chất theo quy định hiện hành.